

Ficha técnica de valoración documental

Área de identificación

1. Código de la serie:

2S.4

Nombre de la serie:

Trámites, procesos y procedimientos fiscales en materia de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes

2. Código de la subserie:

No aplica

Nombre de la subserie:

No aplica

3. Descripción de la serie:

Contiene la documentación vinculada al diseño, establecimiento, coordinación y supervisión de estrategias para eficientar la recaudación y fiscalización de contribuciones y aprovechamientos en materia de aguas nacionales con el fin de fomentar su uso sustentable.

4. Marco jurídico que fundamenta la serie:

Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de noviembre de 2006, así como última reforma publicada el 12 de octubre de 2012.

ARTÍCULO 60.- Corresponden a la Coordinación General de Recaudación y Fiscalización las siguientes atribuciones:

I. Ejercer facultades de administración, determinación, liquidación, recaudación y fiscalización, tratándose de las contribuciones sobre aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, así como de aprovechamientos, de conformidad con lo dispuesto en este artículo, en la Ley, la Ley Federal de Derechos, el Código Fiscal de la Federación y demás ordenamientos y disposiciones jurídicas aplicables;

II. Autorizar los instrumentos administrativos a que se refiere el artículo 14, fracción V de este Reglamento en materia de:

a) Visitas domiciliarias, auditorías y cualquier otro medio de comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia de derechos, aprovechamientos, estímulos fiscales y accesorios que se generen por el uso, aprovechamiento o explotación de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, respecto a la determinación, liquidación y fiscalización de dichos conceptos;

b) Requerimientos a las personas físicas o morales obligadas en términos de las disposiciones fiscales para que exhiban y entreguen toda clase de documentos e información, a efecto de que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones en materia de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, así como a los responsables solidarios y terceros con ellos relacionados y demás obligados;

c) Multas fiscales y condonación de las mismas;

d) Prórrogas de plazos;

e) Solicitudes al Servicio de Administración Tributaria del inicio del procedimiento administrativo de ejecución;

f) Determinación y actualización de contribuciones y aprovechamientos, así como emisión de liquidación de créditos fiscales en materia de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes;

g) Aplicación de medidas de apremio;

h) Substanciación de procedimientos fiscales inherentes al ejercicio de sus facultades de comprobación;

i) Devoluciones, compensaciones, pagos a plazos y, en su caso, la revocación de las mismas, así como solicitud de documentación para la atención de dichos trámites, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

“Por un México con Agua”

Ficha técnica de valoración documental

- j) Operación del sistema de registro de la recaudación derivada del uso, explotación o aprovechamiento de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes; así como de los aprovechamientos;
- k) Conformación y actualización del registro de contribuyentes en materia de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes;
- l) Detección, seguimiento y regularización de contribuyentes omisos o morosos, y
- m) Estimación de la meta anual de recaudación de la Comisión;
- III. Solicitar a la Subdirección General de Administración constancias de identificación del personal adscrito a la Comisión, a fin de que pueda participar en las diligencias que deban realizarse con motivo del ejercicio de sus atribuciones, y comunicarle la sustitución y cancelación de las designaciones correspondientes;
- IV. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías y demás actos que establezcan las disposiciones fiscales, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia de derechos, aprovechamientos, estímulos fiscales y accesorios de carácter federal que se generen por el uso, aprovechamiento o explotación de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes;
- V. Requerir de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, datos, informes o documentos, de conformidad con las disposiciones legales aplicables para planear y programar actos de fiscalización, y ejercer las facultades de comprobación respecto del correcto cumplimiento del pago de las contribuciones determinables y autodeterminables en materia de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, así como de los aprovechamientos;
- VI. Imponer multas por el incumplimiento o cumplimiento extemporáneo a los requerimientos que formule en los términos de este artículo, así como aquéllas por infracción a las disposiciones fiscales que rigen la materia de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, y condonar dichas multas en los casos procedentes;
- VII. Interrumpir el uso, explotación o aprovechamiento de aguas nacionales y/o sus bienes públicos inherentes, en términos de la Ley Federal de Derechos, cuando los contribuyentes no efectúen el pago de los derechos a su cargo;
- VIII. Notificar las resoluciones administrativas que sean susceptibles de impugnarse mediante recurso administrativo o juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como los actos relacionados con el ejercicio de sus facultades de comprobación y demás resoluciones que emita en ejercicio de sus atribuciones;
- IX. Habilitar días y horas inhábiles para el ejercicio de sus facultades;
- X. Solicitar al Servicio de Administración Tributaria el inicio del procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales que sean determinados en las resoluciones que hubiera notificado la Coordinación, y en su caso las unidades administrativas que le estén adscritas;
- XI. Dar a conocer a contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados los hechos u omisiones imputables a éstos, conocidos con motivo de la revisión de gabinete, dictámenes o visitas domiciliarias, y hacer constar dichos hechos u omisiones en la resolución, oficio de observaciones o en la última acta parcial que se levante;
- XII. Determinar y actualizar las contribuciones y sus accesorios, así como liquidar créditos fiscales a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados por el uso, aprovechamiento o explotación de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes, así como de aprovechamientos, que deriven del ejercicio de las facultades a que se refiere este artículo;
- XIII. Supervisar y evaluar la operación recaudatoria y el cumplimiento de la normativa, así como los sistemas y procedimientos a cargo de los Organismos proponiendo, en su caso, las medidas que procedan;
- XIV. Aplicar medidas de apremio en aquellos casos en que los contribuyentes, responsables solidarios, terceros con ellos relacionados o las personas con las que se entiendan las diligencias correspondientes, se opongan u obstaculicen el cumplimiento de sus facultades de comprobación, de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación y demás ordenamientos y disposiciones jurídicas aplicables;
- XV. Informar a las unidades administrativas competentes los hechos u omisiones que conozca con motivo del ejercicio de sus atribuciones, consistentes en cualquier incumplimiento o violación a las disposiciones jurídicas aplicables;

“Por un México con Agua”

Ficha técnica de valoración documental

XVI. Coordinar y supervisar el ejercicio de las atribuciones fiscales de los Organismos, direcciones locales y las áreas que les estén adscritas, así como llevar el control de la información que generen en materia de declaraciones, avisos, requerimientos, solicitudes, manifestaciones, instrumentos autorizados y demás documentación que presenten los particulares obligados por las disposiciones fiscales y que, conforme a las mismas, no deban presentarse ante otras unidades administrativas, así como orientar a los contribuyentes en el cumplimiento de tales obligaciones;

XVII. Tramitar y resolver las solicitudes presentadas por los contribuyentes sobre devolución de cantidades pagadas indebidamente; verificar, determinar y cobrar las diferencias por devoluciones improcedentes; imponer las multas correspondientes, y solicitar documentación para verificar la procedencia de tales devoluciones, de conformidad con las disposiciones aplicables;

XVIII. Autorizar el pago a plazos de los créditos fiscales cuyo cobro le corresponda, conforme a la normativa aplicable, revocar la autorización del pago a plazos cuando se incurra en algún incumplimiento previsto en el Código Fiscal de la Federación u otra disposición jurídica aplicable, y determinar y liquidar el pago del crédito fiscal restante con sus accesorios correspondientes, así como las diferencias que existan en los pagos a plazos que hayan sido cubiertos incorrectamente;

XIX. Proporcionar a la Subdirección General Jurídica la información, documentación y apoyo que requiera para el conocimiento y defensa de los asuntos impugnados mediante juicios o recursos administrativos;

XX. Informar a la Subdirección General Jurídica de los hechos que conozca con motivo del ejercicio de sus atribuciones o de sus unidades administrativas, que puedan constituir delitos fiscales, y proporcionarle la información, documentación y apoyo que requiera para comunicarlos a la autoridad competente;

XXI. Determinar y cobrar a los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, las diferencias por errores aritméticos en las declaraciones o por realizar pago a plazos de contribuciones, sin tener derecho a ello, así como el monto de los accesorios correspondientes;

XXII. Tramitar y resolver, las solicitudes de estímulos fiscales, en los casos y condiciones establecidos en las disposiciones fiscales salvo que competa a otra unidad administrativa;

XXIII. Atender los avisos de compensación, de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables;

XXIV. Diseñar programas y sistemas en materia de tecnología de la información, en coordinación con el área administrativa competente, así como llevar a cabo su implantación, operación y mantenimiento en las unidades administrativas de la Coordinación General de Recaudación y Fiscalización.

XXV. Administrar y operar el sistema de registro de la recaudación derivada del uso, explotación o aprovechamiento de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes; así como supervisar a los Organismos a fin de que se mantenga actualizada dicha base de datos; 91

XXVI. Coordinar y supervisar la conformación y actualización del registro de contribuyentes en materia de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes;

XXVII. Difundir a los Organismos los derechos y tarifas autorizados por la autoridad competente en materia de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, a efecto de que se hagan del conocimiento de los usuarios en la región hidrológico-administrativa materia de su competencia;

XXVIII. Substanciar los procedimientos administrativos inherentes al ejercicio de sus facultades de comprobación y, en general, del incumplimiento de las normas aplicables materia de su competencia;

XXIX. Elaborar y proporcionar informes y datos estadísticos en materia de recaudación con base en la información de la Coordinación y en la que le proporcionen los Organismos de Cuenca y las Direcciones Locales.

XXX. Aprobar los aspectos técnicos de los programas de difusión sobre los trámites que deban realizar los contribuyentes en materia de cumplimiento de obligaciones fiscales de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes así como proporcionar orientación y asistencia al contribuyente;

XXXI. Participar en la elaboración de propuestas de creación, reforma, derogación y abrogación de disposiciones fiscales, así como establecer las bases para la emisión de las disposiciones de carácter general a que se refiere la Ley, en las materias que se prevén en este artículo;

XXXII. Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propuestas de reforma a la Ley Federal de Derechos, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

“Por un México con Agua”

Ficha técnica de valoración documental

XXXIII. Formular a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su aprobación, las propuestas de cuota o tarifas aplicables a los aprovechamientos que perciba la Comisión;

XXXIV. Atender las consultas de carácter fiscal que sobre situaciones reales y concretas realicen por escrito los contribuyentes, para el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación.

5. Actividades inherentes a la serie:

No.	Descripción de la actividad	Responsable de llevarla a cabo	Actividad coordinada con	Tipo documental producido
1	Identificación, análisis y propuesta de política fiscal. Diseño, implantación y mantenimiento de programas y sistemas de tecnologías de la información. Ejecución de Procedimientos de fiscalización. Gestión de la operación recaudatoria. Asistencia y orientación al contribuyente. Atención a consultas fiscales de contribuyentes. Supervisión de facultades de gestión y comprobación fiscal.	Subgerencia de Coordinación de Hacendaria y Procedimientos Fiscales. (SGCHPF). Subgerencia de Control de Obligaciones Fiscales. (SCOF). Subgerencia de Programación de la Fiscalización Nacional. (SPFN). Subgerencia de Auditorías Especiales. (SAE). Subgerencia de Operación de Recaudatoria. (SOR). Subgerencia de Supervisión de la Fiscalización. (SSF).	Organismos de Cuenca. Direcciones Locales.	Solicitudes externas. Propuestas de Reformas Fiscales. Análisis económicos. Documentación técnica de los aplicativos. Requerimientos de Información. Multas Fiscales. Notificaciones de ingresos excedentes con destino específico. Informes de Recaudación. Reportes de asistencia y orientación a contribuyentes. Oficios de respuesta. Cartas invitación. Solicitudes de contribuyentes. Oficios de respuesta. Oficios de conciliación. Créditos Fiscales Oficios de retención. Expedientes.

Documentos que integran el expediente:

Solicitudes externas.
Propuestas de Reformas Fiscales.
Análisis económicos.
Documentación técnica de los aplicativos.
Requerimientos de Información.
Multas Fiscales.

"Por un México con Agua"

Ficha técnica de valoración documental

Notificaciones de ingresos excedentes con destino específico.
Informes de Recaudación.
Reportes de asistencia y orientación a contribuyentes.
Oficios de respuesta.
Cartas invitación.
Solicitudes de contribuyentes.
Oficios de respuesta.
Oficios de conciliación.
Créditos Fiscales
Oficios de retención.
Expedientes.

6. Palabras claves relacionadas con la serie:

Reformas, fiscales, recaudación, consultas, análisis, económicos, asistencia, ingresos, créditos.

7. Áreas de la unidad administrativa que intervienen en la gestión de los asuntos a los que se refiere la serie:

Subgerencia de Coordinación Hacendaria y Procedimientos Fiscales.
Subgerencia de Control de Obligaciones.
Subgerencia de Auditorías Especiales.
Subgerencia de Supervisión de la Fiscalización.
Subgerencia de Operación Recaudatoria.
Subgerencia de Programación de la Fiscalización Nacional.

8. Áreas de otras unidades administrativas relacionadas con la gestión de los asuntos a los que se refiere la serie:

Organismos de Cuenca.
Direcciones Locales.

9. Valores documentales de la serie:

Administrativo: x **Legal:** x **Contable o Fiscal** x

10. Plazos de conservación de la serie:

Trámite: 2 **Concentración:** 10 **Total de años:** 12

11. Técnica de selección de la serie:

Eliminación: **Conservación:** **Muestreo:** x

Observaciones:

Método selectivo o cualitativo: aquel que trata de conservar los documentos más importantes o significativos.

12. Condiciones de acceso a la información de la serie:

Pública: x **Reservada:** x **Confidencial:** -

13. Fechas extremas de la serie:

1989 – 2018

14. Año de conclusión de la serie:

Es una serie activa

"Por un México con Agua"

Ficha técnica de valoración documental

Área de contexto

15. Nombre de la unidad administrativa:

Coordinación General de Recaudación y Fiscalización.

16. Nombre del área productora:

Subgerencia de Coordinación Hacendaria y Procedimientos Fiscales.

Subgerencia de Control de Obligaciones.

Subgerencia de Auditorías Especiales.

Subgerencia de Supervisión de la Fiscalización.

Subgerencia de Operación Recaudatoria.

Subgerencia de Programación de la Fiscalización Nacional.

17. Nombre y puesto del responsable del área productora:

Lic. Yuleth Karime Orozco Acosta - Coordinadora General de Recaudación y Fiscalización.

18. Nombre y puesto del responsable del archivo de trámite de la unidad administrativa o del área productora:

Lic. Ma. Nancy Ramírez Cedillo – Jefe de Proyecto Coordinación General de Recaudación y Fiscalización

19. Teléfono del responsable del archivo de trámite de la unidad administrativa o del área productora:

(55) 5174 – 4000 Ext. 4650

20. Correo electrónico del responsable del archivo de trámite de la unidad administrativa o del área productora:

nancy.ramirez@conagua.gob.mx

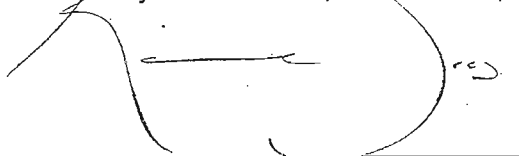
21. Domicilio de la unidad administrativa:

Av. Insurgentes Sur #2416, Col. Copilco El Bajo, C.P. 04340, Coyoacán, Ciudad de México

22. Ubicación topográfica de la serie:

Av. Insurgentes Sur #2416, Col. Copilco El Bajo, C.P. 04340, Coyoacán, Ciudad de México

Av. México-Coyoacán No. 237, Colonia Xoco, C.P. 03330, Benito Juárez, Ciudad de México



Lic. Yuleth Karime Orozco Acosta
Coordinadora General de Recaudación
y Fiscalización.



Lic. Ma. Nancy Ramírez Cedillo
Jefe de Proyecto Coordinación General de
Recaudación y Fiscalización